坦赞铁路 TOT 项目投资谈判方案设计

王姝力[1] 冯珂[2] 王守清[2] 伍迪[2] 张子龙[2]
（1. 清华大学水利水电工程系，北京 100084；
2. 清华大学建设管理系，北京 100084）

摘要： 坦赞铁路是我国援助坦桑尼亚和赞比亚的重要项目之一，现由于经营不善、设备老化等问题急需改造，坦赞政府无力支付改造资金，而企业投资该项目的修复改造工程又将面临许多风险，因此企业与政府之间的合同谈判在整个项目过程中意义重大。根据该项目的实际需求，基于利益相关者都满意的原则，为企业实施坦赞铁路 TOT 项目设计一份与相关政府谈判的方案，为企业的决策和操作提供谈判目标、谈判策略等关键因素的参考。

关键词： 坦赞铁路；TOT 项目；政府谈判；方案设计

0 引言

坦赞铁路全长 1 860km，由中国政府在 1967 年提供无息贷款援建。建成后，在运营初期，坦赞铁路在中国的资金援助和铁路专家的帮助下运行正常。但由于坦赞双方管理不善，从 20 世纪 90 年代起，铁路运营出现了连年亏损、入不敷出、设备老旧等问题，亟须通过投资进行改建和翻新。

坦赞铁路修复改造工程投资规模大，持续时间长，当地政府缺乏足够资金对项目进行持续有效的支持。而运用移交—经营—移交（Transfer-Operate-Transfer，TOT）模式，通过转让一定期限内的经营权，引入国外企业和私人资本的投资，既能缓解当地政府的资金压力，又能提高项目的运作效率，促进经济发展和造福于民，从而实现多赢。

坦赞铁路本身所具有的投资额度高、项目赢利能力差、合同关系复杂等特点使得该 TOT 项目合同谈判的顺利实施需要全面合理的设计。本文以中国某央企工程公司参与坦赞铁路改扩建 TOT 项目为前提，对该公司参与本项目的谈判方案进行设计。同时，该谈判方案的设计思路与原则具有一定的普适性，也可作为我国央企到境外参与类似项目前期工作的参考。

1 项目投资的谈判方案

首先，该央企工程公司（母公司）需要成立项目公司（子公司）来参与坦赞铁路的修复改造工程。经初步财务测算得出，坦赞铁路翻修后仅靠项目的运营收入不可能收回投资，为保证项目收益，母公司应要求坦赞政府在特许经营条件、保障措施等方面给予优惠，并把可捆绑开发的赢利项目，如采矿等作为参与此 TOT 项目的条件之一。此外，中国政府目前每年都要对这条铁路向坦赞两国提供援助，支持母公司进行 TOT 项目，故母公司也可寻求将中国政府的援助转变为支持子公司进行 TOT 项目的补贴，虽然都是中国政府花钱，但受益方改为中国公司，提高资金对坦赞铁路的支持效率。因此，该项目有两份协议需要与政府分别谈判，第一份是关于修复改造工程的特许经营协议，由项目公司与坦赞政府进行谈判；第二份是关于补贴与支持协议，由项目公司与中国政府进行谈判（图 1）。

接下来，本文将以项目公司的视角为出发点来设计谈判方案，其中包括 TOT 项目特许经营的特许授权范围、特许期内的保障措施，以及相关的补贴与优惠等，主要是针对坦赞两国政府和中国政府的各种要求，将分别列出最低的、应争取的和可退让的具体内容，以框架性原则和要点为主，供企业参考，至于这些原则和要点中涉及的具体数值，则需企业根据后续更具体的财务分析来确定。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

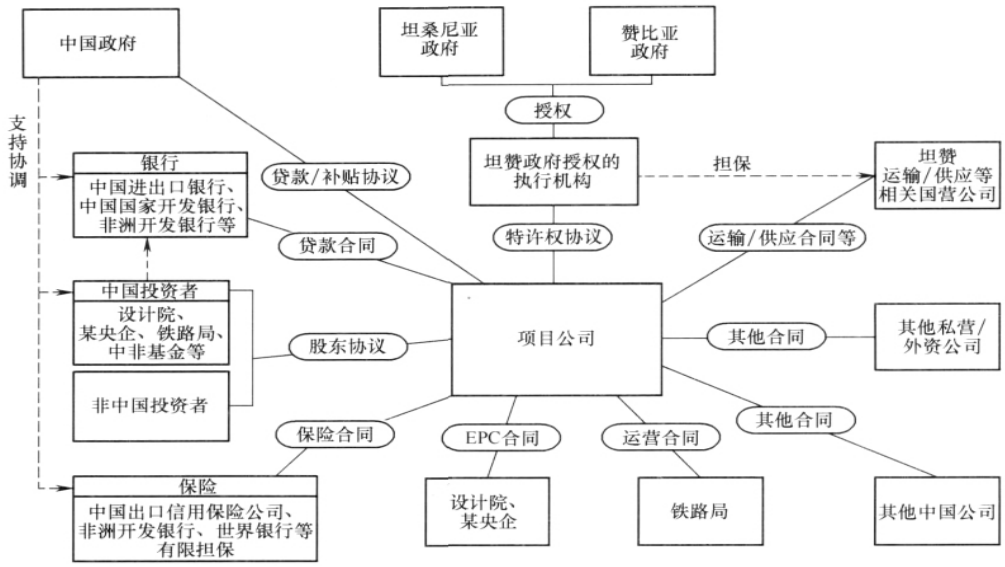


图 1 项目结构图

2 企业与坦赞政府的谈判

项目公司需要与坦赞政府签订坦赞铁路特许经营协议，因此双方需要就特许授权范围、铁路技术改造、运营收入保障、税收、法律等关键问题进行谈判和协商，以实现让坦赞政府满意，坦赞当地人民受益，项目公司获得收益等多赢局面。下文是对谈判方案有关要点的详细分析。

2.1 特许授权范围与特许经营费

（1）特许授权范围。为避免与坦赞政府之外的坦赞方机构发生过多合同关系以至日后产生大量协调工作或纠纷，应向坦赞政府争取将坦赞铁路 TOT 项目的特许经营权直接全权授予项目公司，特许期为 30 年。通过财务分析，断定此项目存在亏损的可能，因此应要求坦赞政府捆绑项目，经初步考察，意向捆绑矿产项目。

（2）特许经营费。由于坦赞铁路的修复改造工程需要项目公司投入大量资金，故应争取减免缴纳特许经营费，将铁路技术改造工程与特许经营费用捆绑考虑（表 1）。

表 1 特许授权范围与特许经营费问题的谈判方案

要点	谈判目标级别	方案描述
特许授权范围	可退让的	坦赞政府将坦赞铁路的特许经营权直接全权授予项目公司，特许期为 30 年；入股当地赢利的矿产项目，项目公司可自行确定持股年限（低于特许经营期）与持股比例，特许期内，坦赞政府不再将该矿产项目与其他特许经营项目进行捆绑
	应争取的	坦赞政府将坦赞铁路的特许经营权直接全权授予项目公司，特许期为 30 年；入股当地赢利的矿产项目，双方协商后确定持股年限（低于特许经营期）与持股比例，特许期内，坦赞政府不再将该矿产项目与其他特许经营项目进行捆绑
	最低的	坦赞政府将坦赞铁路的特许经营权直接全权授予项目公司，特许期为 30 年；入股当地赢利的矿产项目，双方协商后确定持股年限（低于特许经营期）与持股比例
特许经营费	可退让的	项目公司负责坦赞铁路的修复改造工程，不再向坦赞双方支付特许经营费
	应争取的	项目公司负责坦赞铁路的修复改造工程，根据特许经营期内项目公司的收入情况，向坦赞双方支付一定金额的可变特许经营费
	最低的	项目公司负责坦赞铁路的修复改造工程，向坦赞双方支付一定金额的特许经营费，但坦赞政府必须在其他方面给予补偿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2　特许期内的保障措施

（1）原有债务的偿还与原有铁路人员的遣散。原坦赞铁路背负的巨额债务，应由坦赞政府全部承担；为便于以后的经营管理，坦赞政府应对原有铁路人员做出合理安置。

（2）项目所需土地。铁路的修复改造工程需要一些配套的土地作为施工、生活用地等，为了确保项目的正常实施，坦赞政府应保证特许经营期内项目所需土地的使用权，并争取排他使用权。

（3）原材料。铁路的修复改造工程需要大量的原材料供给，为了保证工程的顺利进行，进而按时进入经营期，坦赞政府应提供当地有实力的国营公司，并以不歧视价格提供原材料。

（4）配套设施。当地水务、电力公司提供项目所需的水、电等配套设施，因此坦赞政府应确保当地水、电等部门能够提供配套设施和保证水电的及时、充足供应，并以不歧视价格提供。

（5）担保。坦赞政府为与项目公司签订运输、供应等合同的当地国营公司提供担保，一旦当地公司违约，对项目运营的影响将由坦赞政府承担。

（6）税收优惠。虽然坦赞政府对税收比率有明文规定，但由于该项目的特殊性，应争取坦赞政府减免税收，给予充分的税收优惠。

（7）法律政策。当坦赞两国相关法律变更对项目公司造成不利影响时，坦赞政府应给予合理补偿，必要时进行谈判。

（8）环境保护。坦赞两国的经济发展水平相对较低，因此对环保的要求不应过高，尽量控制在一定范围之内，应以节约项目成本、不对当地环境造成实质性危害等为基准进行考虑[1]。签约时关于环境保护的规定要符合当地环保标准，签约后如环保标准提高，坦赞政府应给予补偿或重新谈判（表2）。

表2　特许期内保障措施的谈判方案

要点	谈判目标级别	方案描述
原有债务的偿还与原有铁路人员的遣散	可退让的	坦赞铁路原有债务全部由坦赞政府承担，特别是要妥善处理中国政府对坦赞铁路巨额贷款余额；择优留用一部分经验丰富的优秀员工，重新签订劳动合同，在改革用工分配制度的同时，保留一批铁路骨干
	应争取的	坦赞铁路原有债务全部由坦赞政府承担；择优留用一部分经验丰富的优秀员工，重新签订劳动合同，在改革用工分配制度的同时，保留一批铁路骨干
	最低的	坦赞铁路原有债务全部由坦赞政府承担；原有铁路人员可自由选择去留
项目所需土地	可退让的	项目公司无偿拥有由于建设经营需要而涉及铁路沿线土地的排他使用权，坦赞政府应保证相关土地使用的便利性
	应争取的	项目公司无偿拥有由于建设经营需要而涉及铁路沿线土地的使用权，坦赞政府应保证相关土地使用的便利性
	最低的	项目公司无偿拥有由于建设经营需要而涉及铁路沿线土地的使用权，坦赞政府应为相关土地使用的便利性提供支持
原材料	可退让的	坦赞政府提供当地有实力的原材料国营公司，保证原材料及时、充足的供应，并以不歧视价格向项目公司提供原材料
	应争取的	坦赞政府提供当地有实力的原材料国营公司，保证原材料及时、充足的供应
	最低的	坦赞政府提供当地有实力的原材料国营公司，为原材料及时、充足的供应提供支持
配套设施	可退让的	坦赞政府应以不歧视价格供应水电，并保证供应的及时与充足，若水电等相关配套设施出现中断，相应公司依据损失情况给予项目公司全额补偿
	应争取的	坦赞政府应以不歧视价格供应水电，并保证供应的及时与充足，若水电等相关配套设施出现中断，相应公司依据损失情况给予项目公司部分补偿
	最低的	坦赞政府应以不歧视价格供应水电，并保证供应的及时与充足，若水电等相关配套设施出现中断，相应公司依据损失情况给予项目公司少量补偿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（续）

要点	谈判目标级别	方案描述
担保	可退让的	坦赞政府为与项目公司签订运输、供应等合同的当地国营公司提供完全担保，一旦当地公司违约，对项目运营的影响由坦赞政府全部承担
	应争取的	坦赞政府为与项目公司签订运输、供应等合同的当地国营公司提供不完全担保，一旦当地公司违约，对项目运营的影响由坦赞政府部分承担
	最低的	坦赞政府为与项目公司签订运输、供应等合同的当地国营公司提供不完全担保，一旦当地公司违约，对项目运营的影响由坦赞政府承担少量责任
税收优惠	可退让的	坦赞政府免除一切税收，包括项目建设期设备进口关税等税种和运营期间的所得税，以及捆绑经营收入部分的税收
	应争取的	坦赞政府给予税收方面的优惠，包括项目建设期设备进口关税等税种的优惠和运营期间的所得税优惠，以及捆绑经营收入部分的税收优惠
	最低的	坦赞政府给予税收方面的优惠，包括项目建设期设备进口关税等税种的优惠和运营期间的所得税优惠
法律政策	可退让的	相关法律变更对项目公司造成不利影响时，坦赞政府给予补偿，并根据特许经营的需要修改相关条款
	应争取的	相关法律变更对项目公司造成实质性损害时，坦赞政府给予补偿，并就重要条款进行重新谈判，并在其他方面给予一定优惠和便利
	最低的	相关法律变更对项目公司造成实质性损害时，坦赞政府不保证相应补偿，但就重要条款进行重新谈判，并在其他方面给予一定优惠和便利
环境保护	可退让的	废弃物的处理不受限制；坦赞政府对于提高环保政策而造成的成本增加给予全额补贴或重新谈判
	应争取的	废弃物的处理在一定范围内不受限制，超标部分缴纳一定费用；坦赞政府对于提高环保政策而造成的成本增加给予一定额度的补贴或重新谈判
	最低的	清洁生产，废弃物全面处理，政府通过其他方面给予一些优惠；坦赞政府保证尽量协助降低因环保要求提高而新增加的成本，并在其他方面给予一定优惠和便利

2.3 与经营有关的其他保障

（1）运营收入保障。设立需求界限值，当货、客运需求量减少超过该值时，坦赞政府需通过调整收费等方式给予项目公司赔偿；如有对项目公司不利的收费变更，坦赞政府应通过补贴或重新谈判（如延长特许期、调整客货运价格、捆绑新项目等方式）对项目公司进行补偿。

（2）运营成本管理。在非项目公司自身原因造成的经营成本发生重大变动时，项目公司可向坦赞政府提出收费标准调整申请，并由坦赞政府给予补偿或重新谈判。

（3）外汇保证。由于坦赞两国的收入是以当地货币为主，因此应由坦赞政府提供外汇保证，包括外汇管制保证和外汇汇率保证，以防范通货膨胀或外汇汇率变动等带来的风险（表3）。

2.4 项目所有权

（1）有形资产。应确保拥有特许期内的项目所有权，并可为了融资目的将资产抵押质押给银行；特许期满进行移交时，如何验收（如验收方、标准和规范等）应予以明确。

（2）无形资产。在特许经营期内所形成的知识产权（如商标权、专利权和著作权等）归项目公司所有，并拥有排他使用权和处分权[2]（表4）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表3　与经营有关的其他保障措施的谈判方案

要点	谈判目标级别	方案描述
运营收入保障	可退让的	设立需求界限值，当货、客运需求量减少超过该值时，坦赞政府需通过调整收费等方式给予项目公司全部赔偿；如有对项目公司不利的收费变更，坦赞政府应通过补贴或重新谈判对项目公司进行补偿
	应争取的	设立需求界限值，当货、客运需求量减少超过该值时，坦赞政府需通过调整收费等方式给予项目公司部分赔偿；如有对项目公司不利的收费变更，坦赞政府应通过补贴或重新谈判对项目公司进行补偿
	最低的	设立需求界限值，当货、客运需求量减少超过该值时，坦赞政府需通过调整收费等方式给予项目公司少量赔偿；如有对项目公司不利的收费变更，坦赞政府应通过补贴或重新谈判对项目公司进行补偿
运营成本管理	可退让的	在非项目公司自身原因造成的经营成本发生重大变动时，项目公司可向坦赞政府提出收费标准调整申请，并由坦赞政府给予全部补偿或重新谈判
	应争取的	在非项目公司自身原因造成的经营成本发生重大变动时，项目公司可向坦赞政府提出收费标准调整申请，并由坦赞政府给予部分补偿或重新谈判
	最低的	在非项目公司自身原因造成的经营成本发生重大变动时，项目公司可向坦赞政府提出收费标准调整申请，并由坦赞政府给予少量补偿或重新谈判
外汇保证	可退让的	坦赞政府提供外汇保证，由汇率引起的影响由坦赞政府完全承担
	应争取的	坦赞政府提供外汇保证，由汇率引起的影响由坦赞政府部分承担
	最低的	坦赞政府提供外汇保证，由汇率引起的影响由项目公司承担，坦赞政府在其他方面给予补偿或重新谈判

表4　就项目所有权的谈判方案

要点	谈判目标级别	方案描述
有形资产	可退让的	特许期内拥有项目工程、设施、原材料等有形资产所有权，并可为了融资目的将资产抵押质押给银行；特许期满移交时，验收的标准和规范以中国相关规定为准
	应争取的	特许期内拥有项目工程、设施、原材料等有形资产所有权，并可为了融资目的将资产抵押质押给银行；特许期满移交时，验收的标准和规范应进行谈判
	最低的	特许期内拥有项目工程、设施、原材料等有形资产所有权，并可为了融资目的将资产抵押质押给银行；特许期满移交时，验收的标准和规范以坦赞两国相关规定为准
无形资产[1]	可退让的	在特许期内所形成的商标权、专利权和著作权等归属项目公司；特许期满后，无形资产未经允许不得无偿使用
	应争取的	在特许期内所形成的商标权、专利权和著作权等归属项目公司；特许期满后，无形资产由坦赞政府和企业共同拥有
	最低的	在特许期内所形成的商标权、专利权和著作权等归属项目公司；特许期满后，无形资产归属坦赞政府

2.5　特许经营期内可能产生的不确定因素

（1）政治不稳定性因素和其他不可抗力。坦赞两国均属欠发达地区，可能存在政局动荡和社会动乱等不稳定因素，加之可能出现的暴雨、雷电、干旱等自然灾害，由此带来的损失应由坦赞政府给予补偿或重新谈判。

（2）项目中断及提前移交。项目中断与提前移交的各种情况应与坦赞政府予以规定，如发生不可抗力事件而导致项目中断、当地政府另有发展计划而提前收回项目等，同时应争取坦赞政府的补偿，以确保将损失降到最低（表5）。

3　企业与中国政府的谈判

由于中国政府每年都要对这条铁路向坦赞政府提供援助，且提供巨额贷款给坦赞两国，因此中国政府也希望该公司能够接下此项目，以解决这个拖延已久的难题。然而，翻修后仅靠运营收入根本无法收回成本，因此项目公司与中国政府需要就补贴、中国其他参与方的支持与协调等关键问题进行谈判与协商，在为中国政府解决外交难题的基础上，使中国公司获得利润，至少是中国政府的钱流入中国央企，而且提高了资金在

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表5 特许经营期内可能产生的不确定因素的谈判方案

	谈判目标级别	方案描述
政治不稳定性因素和其他不可抗力	可退让的	坦赞政府全力保障社会稳定，由政治和社会动荡以及自然灾害带来的损失由坦赞政府给予全部补偿或重新谈判
	应争取的	坦赞政府全力保障社会稳定，由政治和社会动荡以及自然灾害带来的损失由坦赞政府给予部分补偿或重新谈判
	最低的	坦赞政府保障社会稳定，由政治和社会动荡以及自然灾害带来的损失由坦赞政府给予少量补偿或重新谈判
项目中断及提前移交[1]	可退让的	如项目中断，应根据中断原因重新谈判；对于项目的提前移交，坦赞政府负责返还投资者所有股本金投入，并承担项目公司现有所有负债，同时政府应给予投资者相当于同时期投资收益的经济补偿或重新谈判
	应争取的	如项目中断，应根据中断原因重新谈判；对于项目的提前移交，坦赞政府负责返还投资者所有股本金投入，并承担项目公司现有所有负债，同时政府给予投资者一定的经济补偿或重新谈判
	最低的	如项目中断，应根据中断原因重新谈判；对于项目的提前移交，坦赞政府负责返还投资者所有股本金投入，并承担项目公司现有所有负债或重新谈判

项目中的使用效用和效率。下面是对谈判方案要点的详细分析。

3.1 对项目的补贴

由于中国政府目前每年都要对这条铁路向坦赞两国政府提供援助，且支持该公司进行TOT，因此应对该公司给予一定金额的补贴；技术改造工程初期需一次性投入大量资金，应争取在修复初期一次性给予补贴（表6）。

3.2 对中国其他参与方的支持与协调

在该项目中，项目公司与中国其他参与方也有着合同关系，中国政府应保证中国其他参与方为该项目提供全方位的支持（如降低贷款利率、减免出口关税、降低保费等）（表7）。

3.3 经营困难

因该项目是我国的援助项目，当在特许经营期内遇到经营困难时，中国政府应给予支持与帮助（表8）。

表6 对项目的补贴问题的谈判方案

	谈判目标级别	方案描述
补贴金额及方式	可退让的	在修复改造工程初期，中国政府一次性给予项目公司一定金额的补贴；中国政府保证项目运营期的最低收入，如果在一定期限内收入低于最低限额，中国政府予以补贴
	应争取的	在修复改造工程期内，中国政府分批次给予项目公司一定金额的补贴；中国政府保证项目运营期的最低收入，如果在一定期限内收入低于最低限额，政府予以少量补贴
	最低的	在修复改造工程期内，中国政府分批次给予项目公司一定金额的补贴；中国政府不保证项目运营期的最低收入

表7 对中国其他参与方的支持与协调问题的谈判方案

	谈判目标级别	方案描述
对中国其他参与方的支持与协调	可退让的	保证中国其他参与方为该项目提供全方位支持
	应争取的	保证中国其他参与方为该项目提供一定的支持
	最低的	督促中国其他参与方尽可能的为该项目提供支持

表8 经营困难问题的谈判方案

	谈判目标级别	方案描述[1]
经营困难	可退让的	在项目公司出现经营困难时，中国政府向项目公司提供股本金或从属贷款支持，并适当给予补贴
	应争取的	在项目公司出现经营困难时，中国政府向项目公司提供股本金或从属贷款支持
	最低的	在项目公司出现经营困难时，中国政府向项目公司提供一定支持

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

房地产开发项目目标成本管理研究

竹隰生 史颖
（重庆大学建设管理与房地产学院，重庆 400045）

摘要：目标成本管理体系的应用是目前房地产开发企业成本管理的有效方法之一，是实施项目成本事前控制的重要手段。以房地产开发项目为研究对象，对目标成本管理的基本概念、核心思想及功能用途进行了分析和研究。通过梳理目标成本管理各阶段的操作流程、常见问题及其注意事项，提出了实施和优化目标成本管理的一些方法。

关键词：房地产开发项目；目标成本；事前控制

0 引言

“目标管理”这个具有划时代意义的概念最早是由美国管理学大师彼得·德鲁克于1954年在《管理的实践》中提出的，这已经成为当代管理体系的重要组成部分。21世纪初被引入房地产行业，得到了企业广泛的关注。目标成本管理是目标管理最重要的应用体现，是当前很多房地产开发企业正在极力开展与推动的，正确认识目标成本管理的本质，合理构建目标成本管理体系，遵循目标成本管理科学流程和相关管控要点，对发挥目标成本管理作用，提升项目成本管理绩效具有重要作用。

1 目标成本管理的概念和本质

房地产开发项目的目标成本管理是房地产开发企业根据拟建项目前期的综合情况资料、总体定位、设计方案以及利润要求，在企业全面预算、成本决策的基础上，按照公式“目标成本＝目标收入－目标利润”反推得到目标成本，并在项目开发的进程中进行分解、控制、考核、评价等一系列成本管理活动[1]。

目标成本管理的本质是发挥企业成本管理的主动性，通过构建目标成本管理体系，充分调动企业内部及其合作方的成本控制积极性，以落实事前控制和全员管理，将企业面临的市场竞争压力传递给产品设计者和供应商。为了避免生产产品所付出的成本高于市场上顾客愿意支付的价格，企业应该合理地编制可接受的目标成本[2]。在此基础上，将目标成本分解至相应的成本责任部门，并拆分至各个成本科目中，通过设计管理、合约管理、施工管理、结算管理等方面的具体措施实现目标成本的利润。

4 结语

对于该TOT特许经营项目，企业与政府签订的特许经营协议和补贴协议是双方合作的核心，谈判方案的设计也是最重要的内容之一。依据风险合理分担原则、公平原则，在争取项目参与方都满意的基础上，本文以一个具体TOT项目为例设计了两份协议的谈判方案，包含了项目方案谈判可能涉及的8个主要方面。在实际应用中，操作者可以结合所参与项目的特点，借用该谈判方案的框架来指导项目投融资的谈判过程，力争获得满意可行的实施方案。

参考文献

[1] 王盈盈，张翅，王超，等．某城乡一体化开发项目投资谈判方案设计［J］．项目管理技术，2010（4）：56-60.
[2] 王守清，柯永建．特许经营项目融资（BOT、PFI和PPP）［M］．北京：清华大学出版社，2008：172-175. PMT

收稿日期：2012-05-28

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net